Beispiel 14: ÖR 14, Fortgeschrittenenklausur: Zwei Bescheide und ein Führerschein, veröffentlicht 2023

Volltexte zum Nachschlagen. Gefragt wird nur im Formular, diese Datei enthält die vollständigen Texte, aus denen die Belege stammen. Der Wortlaut ist unverändert aus den Dateien der Studie übernommen, umgesetzt ist nur die Formatierung (Überschriften, Hervorhebungen, Listen). Die Zeilennummern der Antwort sind die „Z." im Formular.

Inhalt. 1 Bewertungskriterium, 2 Arbeitsauftrag, 3 Sachverhalt, 4 bewertete Antwort, 5 Musterlösung.

Quelle und Lizenz: Adapted from the BenGER benchmark dataset, ZJS subset, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Source dataset: https://huggingface.co/datasets/SebastianNagl/benger. Original ZJS provenance: Wiss. Mitarbeiter Dr. Lucas Hartmann, Freiburg im Breisgau, Fortgeschrittenenklausur: Zwei Bescheide und ein Führerschein, ZJS_2023_1_S129. The source record is marked ip_cleared=true. Changes were made to convert the case to the LAB-EU task format.

1 Bewertungskriterium

Wiedereinsetzung ohne ausdrücklichen Antrag

ERFÜLLT, wenn die Antwort erkennt, dass wegen der rechtzeitigen Nachholung der versäumten Klageerhebung nach § 60 Abs. 2 S. 4 VwGO kein ausdrücklicher Wiedereinsetzungsantrag erforderlich war und das Gericht bei erfüllten Voraussetzungen kein freies Ermessen über die Gewährung hat. NICHT ERFÜLLT, wenn sie die Wiedereinsetzung allein wegen eines fehlenden ausdrücklichen Antrags ablehnt oder dem Gericht freies Ermessen zuschreibt.

2 Arbeitsauftrag

So steht der Auftrag in der Aufgabe der Studie:

Bearbeiten Sie den Fall gutachterlich. Erstellen Sie eine vollständige Falllösung auf Grundlage des Sachverhalts in documents/sachverhalt.md.

3 Sachverhalt

Sachverhalt

Sachverhalt Schon von Kindesbeinen an ist A von Autos fasziniert und freut sich daher sehr darauf, endlich „den Führerschein machen" zu können. Mit Sorge sieht sie allerdings, dass die Kosten für Fahr- und Theoriestunden in den letzten Jahren massiv angestiegen sind. Vor diesem Hintergrund nutzt sie ihren vierwöchigen Ferienaufenthalt im Sommer 2021 bei ihrer Oma in Prag, um dort – viel preiswertere – Fahr- und Theoriestunden zu absolvieren, und erwirbt schließlich auch eine – unter dem 3.9.2021 ausgestellte – tschechische Fahrerlaubnis. Nach ihrer Rückkehr in ihre deutsche Heimatgemeinde K beschleicht sie doch ein mulmiges Gefühl, ob sie mit der tschechischen Fahrerlaubnis auch in Deutschland einfach so Auto fahren darf. Sie sucht daher das zuständige Landratsamt auf, schildert dort die Umstände der Erteilung ihrer tschechischen Fahrerlaubnis und erwähnt dabei – in einem unbedachten Moment – auch, dass sie in Tschechien überhaupt keine theoretische Fahrerlaubnisprüfung gemacht hatte, obwohl dies nach tschechischem Recht erforderlich gewesen wäre. Die tschechischen Behörden hätten dies schlicht übersehen. Die zuständige Mitarbeiterin gibt ihr die Auskunft, dass eine tschechische Fahrerlaubnis normalerweise von deutschen Behörden nicht mit gesonderter Entscheidung anerkannt werden müsse, sondern „automatisch" auch in Deutschland zur Führung von Kraftfahrzeugen berechtige. Die genaueren Umstände der Fahrerlaubniserteilung an A müsse sie erst prüfen und melde sich dann wieder. Wenige Tage später erhält A ein Schreiben des Landratsamts, das sie davon in Kenntnis setzt, dass das Landratsamt eine Rücknahme der Fahrerlaubnis der A beabsichtige, da A die erforderliche theoretische Fahrerlaubnisprüfung nicht abgelegt habe. Jedenfalls aber sei vorsorglich die verbindliche Feststellung ins Auge zu fassen, dass diese Fahrerlaubnis A nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland berechtige, da A zum Zeitpunkt der Fahrerlaubniserteilung ja in Deutschland gewohnt habe. Zugleich wird A in diesem Schreiben aufgefordert, zu den in Bezug genommenen Gegebenheiten schriftlich Stellung zu nehmen, was A in der Folge auch macht. Kurze

Zeit später, nämlich am 11.11.2021, geht A ein unter dem 8.11.2021 erlassener Bescheid des Landratsamts zu, mit dem die Rücknahme der Fahrerlaubnis der A, die am 3.9.2021 in Prag, Tschechische Republik, ausgestellt wurde, angeordnet wird. Zur Begründung führt das Landratsamt unter anderem aus, dass die Fahrerlaubniserteilung rechtswidrig gewesen sei, da A nicht die erforderliche theoretische Fahrerlaubnisprüfung abgelegt habe. Da eine Kenntnis der Verkehrsregeln für das sichere Führen eines Kraftfahrzeugs unerlässlich sei, A diese Kenntnis bislang aber gerade nicht unter Beweis gestellt habe, sei die Rücknahme der Fahrerlaubnis geboten, um Schaden von A und anderen Verkehrsteilnehmer*innen abzuwenden. Um dieses Ziel zu erreichen, scheide die der Rücknahme als lex specialis eigentlich vorgehende Entziehung der Fahrerlaubnis aus, da diese – was zutrifft – in ihren Wirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt sei. Durch die Rücknahme könnten hingegen die durch die tschechische Behörde ausgestellte Fahrerlaubnis insgesamt beseitigt und die anderen Verkehrsteilnehmer*innen auch über die Bundesrepublik Deutschland hinausgehend und damit umfassend geschützt werden. Drei Wochen später, nämlich am 2.12.2021, erhält A einen weiteren Bescheid, den das Landratsamt unter dem 29.11.2021 erlassen hat und der Folgendes regelt: „[…] Für den Fall, dass die tschechischen Behörden dem Landratsamt unbestreitbare Informationen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass A zum Zeitpunkt der Erteilung ihrer Fahrerlaubnis am 3.9.2021 in Prag, Tschechische Republik, ihren ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hatte, wird festgestellt, dass A nicht berechtigt ist, unter Gebrauchmachen dieser Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen. […]“. Zur Begründung führt das Landratsamt an, dass sich nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde Zweifel ergeben hätten, ob der Bescheid vom 8.11.2021 die mit ihm bezweckten Rechtswirkungen überhaupt erfüllen könne, da möglicherweise der Kompetenzbereich der Tschechischen Republik berührt werde. Um Rechtssicherheit für A herzustellen und um die Zwecke, die mit der Anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse verfolgt würden, vor Umgehung zu schützen, sei es geboten, die Rechtslage durch die nunmehr erfolgte Feststellung klarzustellen. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hinzuweisen, dass die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erteilten Fahrerlaubnisse zwar grundsätzlich auch in Deutschland zum Führen eines Kraftfahrzeugs berechtigten. Allerdings gelte dies nicht für Personen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Fahrerlaubnis ihren Wohnsitz in Deutschland hätten und die somit im EU-Ausland lediglich „Führerscheintourismus“ betrieben. Da tschechische Behörden in der Vergangenheit auf Anfragen des Landratsamts in anderen Fällen teils gar nicht reagiert hätten und teils auch im Falle einer Reaktion Informationen nicht geteilt hätten, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sicher, ob die tschechischen Behörden Informationen zum Wohnsitz der A überhaupt mitteilen würden. Aus diesem Grund sei die vorsorgliche Regelung des Falls schon jetzt geboten. A ist entsetzt. Es stimme zwar, dass sie keine theoretische Prüfung abgelegt habe, allerdings gehe das eine deutsche Behörde doch nichts an. Schließlich sei der Fehler doch der tschechischen Behörde unterlaufen. Dass eine deutsche Behörde eine behördliche Maßnahme aus einem anderen EU-Mitgliedstaat aufhebe, habe sie ja noch nie gehört. Es stimme zwar, dass sie zum Zeitpunkt der Erteilung der Fahrerlaubnis in Deutschland gewohnt habe, der Vorwurf eines „Führerscheintourismus“ gehe jedoch zu weit. Sie verstehe außerdem nicht, warum das Landratsamt nun entgegen seinem Ansinnen, Rechtssicherheit zu schaffen, durch eine so eigenartige Formulierung wie „für den Fall, dass“ Unsicherheit in die ganze Angelegenheit bringe. Sie – die A – müsse nun ja in der ständigen Angst leben, dass sich ihre Fahrerlaubnis im Anschluss an irgendeine Mitteilung der tschechischen Behörden jedenfalls für Deutschland „in Luft auflösen“ werde. Dass das Landratsamt sie durch eine solche vorsorgliche Regelung belaste, sei daher nicht hinnehmbar. Auch sei die Rechtslage mit den zwei unterschiedlichen Bescheiden reichlich verworren. Nach erfolgloser Durchführung des Widerspruchsverfahrens gegen den Bescheid vom 29.11.2021, das mit Erlass des abschlägigen Widerspruchsbescheids des zuständigen Regierungspräsidiums vom 1.3.2022 sein Ende findet, der A am 3.3.2022 zugestellt wird, übergibt A die Sache ihrer Rechtsanwältin R mit dem Auftrag, durch Klageerhebung auf die Aufhebung des Bescheids hinzuwirken. R setzt daraufhin im Namen der A eine Klageschrift auf und übergibt diese am 30.3.2022 ihrem Rechtsanwaltsfachangestellten M mit dem Auftrag, die Klageschrift noch vor dem Wochenende persönlich beim Verwaltungsgericht in den Briefkasten zu werfen. Am Tag darauf findet R die Klageschrift im kanzleiinternen Postausgangsfach mit dem großflächigen Hinweis „Eilig. Spätestens am 1.4.2022 beim VG einzuwerfen“ und weist M noch einmal auf die Bedeutung des rechtzeitigen Einwurfs hin. Jedoch vergisst der kanzleiintern als „Fristenkönig“ bekannte M, den R mit dem kanzleiinternen Fristenkontrollsystem bestens vertraut gemacht hat und der noch nie eine Frist versäumt hat, die Klageschrift auch tatsächlich beim Verwaltungsgericht in den Briefkasten zu werfen. M bemerkt sein Versehen erst am 5.4.2022 und wirft die Klageschrift noch am selben Tag in den Briefkasten des Verwaltungsgerichts. Nachdem er R von seinem Versäumnis berichtet hat, setzt diese ein Schreiben auf, in dem sie die genauen Umstände des Versäumnisses des M wie auch des kanzleiinternen Fristenkontrollsystems, die regelmäßige Überwachung der Mitarbeiter*innen durch R und die besondere Zuverlässigkeit des „Fristenkönigs“ M „anwaltlich versichert“ und so glaubhaft macht. Dieses Schreiben geht dem Verwaltungsgericht am 12.4.2022 zu. In seiner Klageerwiderung bringt das Landratsamt vor, die Klage sei schon wegen Verfristung unzulässig. Dass die Rechtslage angesichts zweier divergierender Bescheide verworren sei, sei schon deshalb unzutreffend, da der Bescheid vom 8.11.2021 als

„von vornherein unbeachtlich“ anzusehen sei. Schließlich bewirke auch der Bescheid vom 29.11.2021 keine Unsicherheit. Denn abgesehen davon, dass Behörden solche Regelungen treffen dürften, sei mittlerweile, nämlich am 2.5.2022, eine Mitteilung der zuständigen tschechischen Behörde eingegangen, aus der unbestreitbar hervorgehe, dass A zum Zeitpunkt der Fahrerlaubniserteilung ihren Wohnsitz in Deutschland hatte. Denn dieser Mitteilung zufolge habe A auf allen Formularen zur Beantragung der Fahrerlaubnis angegeben, dass sie in „79199 K“ wohne und dort für gewöhnlich 320 Tage im Jahr verbringe. Jedenfalls infolge dieser Mitteilung sei jede Unsicherheit beseitigt. Fallfrage Begutachten Sie die Erfolgsaussichten der Klage. Gehen Sie dabei auf alle durch den Sachverhalt aufgeworfenen Fragen – ggf. hilfsgutachtlich – ein. Bearbeitungshinweise 1. Gehen Sie davon aus, dass die Fahrerlaubnis – ungeachtet etwaiger Fehler – nach tschechischem Recht gültig ist. Sofern die Frage nach der Vereinbarkeit der Fahrerlaubnis mit tschechischem Recht für Ihre Bearbeitung relevant sein sollte, gehen Sie davon aus, dass die diesbezüglichen Informationen im Sachverhalt zutreffen. Auch im Übrigen ist Recht der Tschechischen Republik nicht zu prüfen. 2. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landratsamts wie auch die örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts ist zu unterstellen. Es ist davon auszugehen, dass richtiger Beklagter nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO das Land Baden-Württemberg ist. 3. Das Recht der Europäischen Union ist nicht zu prüfen. 4. Auf folgende Vorschriften aus der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV) wird hingewiesen: Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnisverordnung – FeV) [Auszug] § 7 Ordentlicher Wohnsitz im Inland (1) Eine Fahrerlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Bewerber seinen ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Dies wird angenommen, wenn der Bewerber wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – bei fehlenden beruflichen Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zwischen ihm und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt während mindestens 185 Tagen im Jahr, im Inland wohnt. […] § 28 Anerkennung von Fahrerlaubnissen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (1) Inhaber einer gültigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die ihren ordentlichen Wohnsitz im Sinne des § 7 Absatz 1 oder 2 in der Bundesrepublik Deutschland haben, dürfen – vorbehaltlich der Einschränkungen nach den Absätzen 2 bis 4 – im Umfang ihrer Berechtigung Kraftfahrzeuge im Inland führen. Auflagen zur ausländischen Fahrerlaubnis sind auch im Inland zu beachten. Auf die Fahrerlaubnisse finden die Vorschriften dieser Verordnung Anwendung, soweit nichts anderes bestimmt ist. (2) […] (3) […] (4) Die Berechtigung nach Absatz 1 gilt nicht für Inhaber einer EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, 1. […] 2. die ausweislich des Führerscheins oder vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührender unbestreitbarer Informationen zum Zeitpunkt der Erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hatten, es sei denn, dass sie als Studierende oder Schüler im Sinne des § 7 Absatz 2 die Fahrerlaubnis während eines mindestens sechsmonatigen Aufenthalts erworben haben, […]. In den Fällen des Satzes 1 kann die Behörde einen feststellenden Verwaltungsakt über die fehlende Berechtigung erlassen. […] § 46 Entziehung, Beschränkung, Auflagen (1) […] (2) […] (3) […] (4) Die Fahrerlaubnis ist auch zu entziehen, wenn der Inhaber sich als nicht befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. […] (5) Bei einer ausländischen Fahrerlaubnis hat die Entziehung die Wirkung einer Aberkennung des Rechts, von der Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen. […] § 73 Zuständigkeiten (1) Diese Verordnung wird […] von den nach Landesrecht zuständigen unteren Verwaltungsbehörden […] (Fahrerlaubnisbehörden) ausgeführt. […] (2) Örtlich zuständig ist, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, die Behörde des Ortes, in dem der Antragsteller oder Betroffene seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung, hat […]. […]

4 Bewertete Antwort

Antwort eines der KI-Systeme der Studie. Links die Zeilennummer in der Antwortdatei, Leerzeilen sind mitgezählt, aber nicht gedruckt.

Gutachterliche Falllösung: Zwei Bescheide und ein Führerschein

Frage: Hat die Klage der A Aussicht auf Erfolg?

Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. Zulässigkeit der Klage

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

Mangels aufdrängender Sonderzuweisung ist die Generalklausel des § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO maßgeblich. Die Streitigkeit betrifft einen Bescheid des Landratsamts, mit dem festgestellt wird, dass A nicht berechtigt sei, unter Gebrauchmachen ihrer tschechischen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen. Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art. Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet.

II. Statthafte Klageart

Die statthafte Klageart richtet sich nach dem Begehren der Klägerin, § 88 VwGO. A begehrt die Aufhebung des Bescheids vom 29.11.2021. Dieser Bescheid stellt gemäß § 28 Abs. 4 S. 2 FeV einen feststellenden Verwaltungsakt über die fehlende Berechtigung dar, von der ausländischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen. Es handelt sich um einen belastenden Verwaltungsakt. Statthafte Klageart ist daher die Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Var. 1 VwGO.

III. Klagebefugnis

A ist Adressatin des belastenden Verwaltungsakts und damit in ihrem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit) sowie möglicherweise in ihrer Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzt. Die Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO ist gegeben.

IV. Vorverfahren

Laut Sachverhalt hat A erfolglos das Widerspruchsverfahren gegen den Bescheid vom 29.11.2021 durchgeführt. Der Widerspruchsbescheid des zuständigen Regierungspräsidiums vom 1.3.2022 wurde A am 3.3.2022 zugestellt. Das nach § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO erforderliche Vorverfahren ist damit ordnungsgemäß durchgeführt.

V. Klagefrist

Gemäß § 74 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 VwGO ist die Anfechtungsklage innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids zu erheben.

Der Widerspruchsbescheid wurde A am 3.3.2022 zugestellt. Die einmonatige Klagefrist endete gemäß § 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 222 ZPO, §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB am 4.4.2022 (der 3.4.2022 war ein Sonntag, sodass sich die Frist auf den nächsten Werktag, Montag, den 4.4.2022, verlängert).

Die Klageschrift wurde am 30.3.2022 von R gefertigt und M mit dem Auftrag übergeben, sie noch vor dem Wochenende (also spätestens am 1.4.2022) beim VG in den Briefkasten zu werfen. Tatsächlich wurde die Klageschrift jedoch erst am 5.4.2022 und damit nach Ablauf der Klagefrist am 4.4.2022 in den Briefkasten des Verwaltungsgerichts geworfen. Die Klage ist daher grundsätzlich verfristet.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 60 VwGO)

Fraglich ist, ob A Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 60 VwGO zu gewähren ist.

1. Antrag (§ 60 Abs. 2 S. 1 VwGO)

Ein ausdrücklicher Antrag auf Wiedereinsetzung ist nicht ersichtlich. Nach § 60 Abs. 2 S. 4 VwGO kann die Wiedereinsetzung jedoch auch ohne Antrag gewährt werden, wenn die versäumte Rechtshandlung innerhalb der Antragsfrist nachgeholt wird und die Tatsachen zur Begründung des Wiedereinsetzungsgesuchs innerhalb dieser Frist dem Gericht glaubhaft gemacht werden. Hier wurde die Klageschrift am 5.4.2022 und damit innerhalb der Frist des § 60 Abs. 2 S. 1 VwGO (zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses

am 5.4.2022, damit bis zum 19.4.2022) nachgeholt. Das Schreiben der R mit der anwaltlichen Versicherung ging dem Gericht am 12.4.2022 und damit ebenfalls innerhalb der Zweiwochenfrist zu. Ein fehlender Antrag ist daher unschädlich.

2. Glaubhaftmachung (§ 60 Abs. 2 S. 2 VwGO)

R hat die Umstände des Versäumnisses durch das Schreiben vom 12.4.2022 anwaltlich versichert und damit glaubhaft gemacht. Dies umfasst die Darlegung des kanzleiinternen Fristenkontrollsystems, der regelmäßigen Überwachung der Mitarbeiter sowie der besonderen Zuverlässigkeit des M ("Fristenkönig").

3. Kein Verschulden (§ 60 Abs. 1 VwGO)

Entscheidend ist, ob A bzw. ihre Prozessbevollmächtigte R ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert war. Das Verschulden der Prozessbevollmächtigten ist der Partei gemäß § 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen.

Vorliegend beruht das Fristversäumnis auf einem Fehler des M, der trotz mehrfacher Hinweise und des Vermerks "Eilig. Spätestens am 1.4.2022 beim VG einzuwerfen" die Klageschrift erst am 5.4.2022 in den Briefkasten des VG geworfen hat.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerwG (vgl. BVerwG, Beschl. v. 24.10.2017 – 2 B 40/17; BVerwG, Urt. v. 15.3.1988 – 1 C 42/84) darf ein Rechtsanwalt grundsätzlich auch einem zuverlässigen und sorgfältig überwachten Büropersonal einfache Tätigkeiten, wie den Einwurf einer fristwahrenden Schrift in den Briefkasten, überlassen. Er muss solche Aufträge jedoch so konkret erteilen und die Ausführung so überwachen, dass die Fristwahrung bei normalem Geschehensablauf sichergestellt ist.

Hier hat R den M mehrfach auf die Bedeutung des rechtzeitigen Einwurfs hingewiesen. Zudem war M als "Fristenkönig" bekannt und noch nie eine Frist versäumt worden. R hat M mit dem kanzleiinternen Fristenkontrollsystem bestens vertraut gemacht und die Mitarbeiter regelmäßig überwacht. Sie durfte daher auf die Zuverlässigkeit des M vertrauen. Ein Auswahl- oder Überwachungsverschulden der R liegt nicht vor.

Vielmehr handelt es sich um ein einmaliges, völlig untypisches Versagen eines bislang stets zuverlässigen Mitarbeiters. Ein solches singuläres Fehlverhalten eines sorgfältig ausgewählten und überwachten Büropersonals ist dem Rechtsanwalt und damit der Partei nicht zuzurechnen (BVerwG, Beschl. v. 24.10.2017 – 2 B 40/17).

Somit war A ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert.

4. Zwischenergebnis

Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 60 VwGO liegen vor. Die Klage gilt als rechtzeitig erhoben.

VI. Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis

Das Landratsamt wendet ein, die Klage sei wegen Verfristung unzulässig. Diesem Einwand kann nach Gewährung der Wiedereinsetzung nicht gefolgt werden.

Auch im Übrigen ist das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis nicht entfallen. Insbesondere hat sich der Bescheid vom 29.11.2021 nicht erledigt. Zwar ist mittlerweile eine Mitteilung der tschechischen Behörde vom 2.5.2022 eingegangen. Diese erledigt den Bescheid jedoch nicht, sondern führt vielmehr dazu, dass die Bedingung ("für den Fall, dass die tschechischen Behörden unbestreitbare Informationen vorlegen") eintritt und damit die aufschiebend bedingte Feststellungswirkung ausgelöst wird. Das Interesse an einer gerichtlichen Klärung besteht fort.

Fraglich ist allerdings, ob die beiden vom Landratsamt erlassenen Bescheide zu einer verworrenen Rechtslage geführt haben und ob das Rechtsschutzbedürfnis auch deshalb zu bejahen ist. Das Landratsamt trägt insoweit vor, der Bescheid vom 8.11.2021 sei als "von vornherein unbeachtlich" anzusehen. Dies ist jedoch zweifelhaft. Die Existenz eines weiteren, möglicherweise nichtigen oder rechtswidrigen Bescheids neben dem streitgegenständlichen Bescheid vom 29.11.2021 begründet jedenfalls ein schutzwürdiges Interesse der A an einer gerichtlichen Klärung.

VII. Zwischenergebnis zur Zulässigkeit

Die Anfechtungsklage ist zulässig.

B. Begründetheit der Klage

81 Die Anfechtungsklage ist begründet, soweit der Bescheid vom 29.11.2021 rechtswidrig ist und die Klägerin in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO.

83 **I. Ermächtigungsgrundlage und Form der Maßnahme**

85 Der Bescheid vom 29.11.2021 stützt sich auf § 28 Abs. 4 S. 2 FeV. Danach kann die Behörde in den Fällen des § 28 Abs. 4 S. 1 FeV einen feststellenden Verwaltungsakt über die fehlende Berechtigung erlassen.

87 § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV bestimmt, dass die Berechtigung nach Abs. 1 nicht gilt für Inhaber einer EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die ausweislich des Führerscheins oder vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührender unbestreitbarer Informationen zum Zeitpunkt der Erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hatten.

89 Die tatbestandlichen Voraussetzungen dieser Norm sind – wie noch zu zeigen sein wird – im vorliegenden Fall erfüllt. Die Behörde hat das ihr durch § 28 Abs. 4 S. 2 FeV eingeräumte Ermessen, einen feststellenden Verwaltungsakt zu erlassen, grundsätzlich ausgeübt.

91 **II. Formelle Rechtmäßigkeit**

93 Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landratsamts ist laut Bearbeitungshinweis zu unterstellen. Das Landratsamt hat A vor Erlass des Bescheids mit Schreiben angehört und ihr Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben. Eine Anhörung nach § 28 LVwVfG ist erfolgt. Formelle Bedenken bestehen nicht.

95 **III. Materielle Rechtmäßigkeit**

97 **1. Tatbestandliche Voraussetzungen des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV**

99 Die Vorschrift setzt voraus, dass A Inhaberin einer EU- oder EWR-Fahrerlaubnis ist, die zum Zeitpunkt der Erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hatte, und dass dies ausweislich des Führerscheins oder vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührender unbestreitbarer Informationen feststeht.

101 A ist Inhaberin einer tschechischen Fahrerlaubnis vom 3.9.2021, also einer Fahrerlaubnis aus einem EU-Mitgliedstaat (Tschechische Republik). Sie hatte zum Zeitpunkt der Erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz in Deutschland (K). Dies wird durch die unbestreitbare Information der tschechischen Behörden vom 2.5.2022 belegt, wonach A auf allen Formularen angegeben hat, in "79199 K" zu wohnen und dort 320 Tage im Jahr zu verbringen. Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 FeV wird ein ordentlicher Wohnsitz im Inland angenommen, wenn der Bewerber gewöhnlich während mindestens 185 Tagen im Jahr im Inland wohnt. Mit 320 Tagen ist dies deutlich überschritten.

103 Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV liegen damit vor.

105 **2. Ermessensausübung – Problem der aufschiebenden Bedingung**

107 Der Bescheid vom 29.11.2021 ist jedoch mit einer ungewöhnlichen Formulierung versehen: "Für den Fall, dass die tschechischen Behörden dem Landratsamt unbestreitbare Informationen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass A zum Zeitpunkt der Erteilung ihrer Fahrerlaubnis am 3.9.2021 in Prag, Tschechische Republik, ihren ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hatte, wird festgestellt, dass A nicht berechtigt ist, unter Gebrauchmachen dieser Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen."

109 Diese Formulierung wirft die Frage auf, ob es sich um eine zulässige aufschiebende Bedingung (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 LVwVfG) handelt und ob eine solche Bedingung mit dem Rechtsstaatsprinzip und den Anforderungen an die Bestimmtheit von Verwaltungsakten (§ 37 LVwVfG) vereinbar ist.

111 **a) Zulässigkeit einer Nebenbestimmung**

113 Gemäß § 36 Abs. 1 LVwVfG darf ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts erfüllt werden.

115 Bei § 28 Abs. 4 S. 2 FeV handelt es sich um eine Ermessensnorm. Ein Anspruch auf Erlass oder Nichterlass des feststellenden Verwaltungsakts besteht nicht. Die Behörde kann die Feststellung daher grundsätzlich mit einer Nebenbestimmung versehen, sofern sie ihr Ermessen pflichtgemäß ausübt.

117 Fraglich ist jedoch, ob die konkrete Ausgestaltung als aufschiebend bedingte Feststellung mit dem Wesen eines feststellenden Verwaltungsakts vereinbar ist.

119 **b) Wesen des feststellenden Verwaltungsakts**

121 Ein feststellender Verwaltungsakt stellt eine bestehende Rechtslage verbindlich fest. Er ist damit grundsätzlich auf eine gegenwärtige, bereits bestehende Tatsachen- und Rechtslage bezogen. Die aufschiebende

Bedingung führt dazu, dass die Rechtswirkungen des Verwaltungsakts erst mit Eintritt eines zukünftigen ungewissen Ereignisses eintreten (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 LVwVfG).

123 Die Verknüpfung einer Feststellung mit einer aufschiebenden Bedingung ist nicht per se unzulässig. Sie kann insbesondere dann sachgerecht sein, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen noch nicht vollständig nachgewiesen sind und die Behörde gleichwohl aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit eine vorsorgliche Regelung treffen möchte.

125 **c) Problem der fehlenden Bestimmtheit und Rechtsunsicherheit**

127 Der Bescheid vom 29.11.2021 weist jedoch strukturelle Bedenken auf. Die Formulierung "für den Fall, dass die tschechischen Behörden unbestreitbare Informationen vorlegen" macht den Eintritt der Feststellungswirkung von einem Ereignis abhängig, dessen Eintritt für A nicht vorhersehbar und nicht kontrollierbar ist.

129 Dies bewirkt eine erhebliche Rechtsunsicherheit für A. Sie muss – wie sie selbst vorträgt – "in der ständigen Angst leben, dass sich ihre Fahrerlaubnis [...] für Deutschland in Luft auflösen werde". Diese Ungewissheit widerspricht dem Zweck eines feststellenden Verwaltungsakts, der grundsätzlich Rechtssicherheit schaffen soll.

131 Allerdings ist dieses Bedenken durch den tatsächlichen Eingang der Mitteilung der tschechischen Behörden vom 2.5.2022 und die damit eingetretene Bedingung überholt. Die Feststellungswirkung ist nunmehr eingetreten. Die Frage der ursprünglichen Rechtswidrigkeit der aufschiebenden Bedingung ist jedoch für die Begründetheit der Klage weiterhin relevant, da der Verwaltungsakt insgesamt – also auch in seiner ursprünglichen Gestalt – auf seine Rechtmäßigkeit zu überprüfen ist (ex-ante-Betrachtung).

133 **d) Kein Anspruch auf "vorsorgliche" Regelung**

135 Zudem ist fraglich, ob das Instrument des § 28 Abs. 4 S. 2 FeV eine "vorsorgliche" Feststellung für den Fall erlaubt, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen noch nicht nachgewiesen sind.

137 Der Wortlaut des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV verlangt "unbestreitbare Informationen" des Ausstellungsmitgliedstaats. Diese lagen zum Zeitpunkt des Erlasses des Bescheids am 29.11.2021 noch nicht vor. Das Landratsamt führt selbst aus, dass "zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sicher" sei, ob die tschechischen Behörden Informationen zum Wohnsitz überhaupt mitteilen würden. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV waren daher zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen.

139 Das Landratsamt hat durch die aufschiebend bedingte Konstruktion versucht, diese Nachweisproblematik zu umgehen. Dies ist mit der gesetzlichen Systematik des § 28 Abs. 4 FeV nicht vereinbar. Die Norm setzt voraus, dass die Behörde positive Kenntnis von den unbestreitbaren Informationen hat. Eine Entscheidung "ins Blaue hinein" oder unter Vorbehalt des Nachweises sieht das Gesetz nicht vor.

141 **e) Ermessensfehlerhaftigkeit**

143 Selbst wenn man die Zulässigkeit einer aufschiebend bedingten Feststellung grundsätzlich bejahen wollte, bestehen erhebliche Zweifel an der ordnungsgemäßen Ermessensausübung durch das Landratsamt.

145 Das Landratsamt begründet seine Entscheidung damit, dass es "die Rechtslage durch die nunmehr erfolgte Feststellung klarstellen" wolle und dass es "geboten" sei, "die Rechtslage klar[zu]stellen". Diese Begründung verkennt, dass die Bedingungskonstruktion gerade das Gegenteil von Rechtssicherheit bewirkt. Sie schafft eine unklare, schwebende Rechtslage, bei der A nicht weiß, woran sie ist. Die Ermessensausübung ist daher in sich widersprüchlich und damit fehlerhaft (§ 114 S. 1 VwGO, § 40 LVwVfG).

147 **f) Zwischenergebnis**

149 Der Bescheid vom 29.11.2021 ist in seiner ursprünglichen Ausgestaltung als aufschiebend bedingte Feststellung rechtswidrig. Die Behörde durfte eine solche Bedingung nicht mit dem feststellenden Verwaltungsakt verbinden, da die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt waren und die Bedingungskonstruktion dem Zweck der Norm widerspricht.

151 **3. Keine Heilung durch Bedingungseintritt**

153 Fraglich ist, ob die eingetretene Bedingung den Bescheid nachträglich rechtmäßig macht.

155 Mit Eingang der Mitteilung der tschechischen Behörden vom 2.5.2022 sind die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV nachträglich erfüllt. Der Bescheid entfaltet nunmehr seine Feststellungswirkung.

157 Allerdings heilt der Bedingungseintritt nicht die ursprüngliche Rechtswidrigkeit des Bescheids. Der Verwaltungsakt ist zum Zeitpunkt seines Erlasses am 29.11.2021 auf seine Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Zu

diesem Zeitpunkt lagen die unbestreitbaren Informationen nicht vor. Die Behörde durfte die Feststellung daher nicht treffen – auch nicht unter einer aufschiebenden Bedingung.

159 Eine nachträgliche Heilung durch Bedingungseintritt scheidet aus. § 45 LVwVfG sieht zwar die Heilung bestimmter formeller Fehler vor, nicht aber die Heilung eines materiellen Fehlers durch nachträglichen Eintritt der tatbestandlichen Voraussetzungen.

161 Der Bescheid bleibt daher rechtswidrig.

163 **4. Verhältnis zum Bescheid vom 8.11.2021 – Hilfsgutachtliche Erwägungen**

165 Das Landratsamt trägt vor, der Bescheid vom 8.11.2021 sei "von vornherein unbeachtlich". Dies wirft die Frage nach dem Verhältnis der beiden Bescheide zueinander und nach der Nichtigkeit des ersten Bescheids auf.

167 **a) Rechtsnatur des Bescheids vom 8.11.2021**

169 Der Bescheid vom 8.11.2021 ordnet die Rücknahme der tschechischen Fahrerlaubnis an. Dies betrifft eine von einer ausländischen Behörde ausgestellte Fahrerlaubnis. Fraglich ist, ob eine deutsche Behörde überhaupt befugt ist, eine ausländische Fahrerlaubnis zurückzunehmen.

171 Nach dem im Verwaltungsrecht geltenden Territorialitätsprinzip kann eine deutsche Behörde grundsätzlich keine ausländischen Verwaltungsakte aufheben. Die Rücknahme eines ausländischen Verwaltungsakts durch eine deutsche Behörde greift in die Hoheitsgewalt des ausländischen Staates ein und ist ohne entsprechende völkerrechtliche oder unionsrechtliche Ermächtigung unzulässig.

173 Das Landratsamt führt selbst aus, dass "möglicherweise der Kompetenzbereich der Tschechischen Republik berührt werde" und sich "Zweifel ergeben hätten, ob der Bescheid vom 8.11.2021 die mit ihm bezweckten Rechtswirkungen überhaupt erfüllen könne". Diese Zweifel sind berechtigt. Für eine Rücknahme einer ausländischen Fahrerlaubnis durch eine deutsche Behörde fehlt es an einer Rechtsgrundlage. § 28 Abs. 4 S. 2 FeV erlaubt lediglich die Feststellung der fehlenden Berechtigung im Inland, nicht aber die Aufhebung der ausländischen Fahrerlaubnis.

175 **b) Rechtsfolge: Nichtigkeit nach § 44 LVwVfG**

177 Der Bescheid vom 8.11.2021 könnte nichtig sein. Ein Verwaltungsakt ist nach § 44 Abs. 1 LVwVfG nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offenkundig ist.

179 Ein besonders schwerwiegender Fehler liegt vor, wenn der Verwaltungsakt an einem Mangel leidet, der mit der Rechtsordnung unter keinen Umständen vereinbar ist. Dies ist hier der Fall: Die Rücknahme einer ausländischen Fahrerlaubnis durch eine deutsche Behörde stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Territorialitätsprinzip und die völkerrechtliche Kompetenzordnung dar. Der Fehler ist offenkundig, da die Unzuständigkeit einer deutschen Behörde zur Aufhebung eines tschechischen Verwaltungsakts ohne weiteres erkennbar ist.

181 Zudem könnte ein Fall des § 44 Abs. 2 Nr. 3 LVwVfG vorliegen: Ein Verwaltungsakt ist nichtig, wenn er "aus tatsächlichen Gründen, die außerhalb des behördlichen Organisationsbereichs liegen, von keiner Behörde in dem zugrunde liegenden Verfahren rechtmäßig erlassen werden kann". Eine deutsche Behörde kann aus rechtlichen Gründen keine ausländische Fahrerlaubnis zurücknehmen.

183 **c) Keine "Unbeachtlichkeit" im Rechtssinne**

185 Das Landratsamt bezeichnet den Bescheid vom 8.11.2021 als "von vornherein unbeachtlich". Dies deutet auf die Annahme der Nichtigkeit hin, auch wenn die Behörde diesen Begriff nicht ausdrücklich verwendet. Ein nichtiger Verwaltungsakt ist gemäß § 43 Abs. 3 LVwVfG unwirksam und entfaltet keinerlei Rechtswirkungen.

187 Der Bescheid vom 8.11.2021 ist als nichtig im Sinne des § 44 LVwVfG anzusehen. Er beeinträchtigt daher die Rechtmäßigkeit des Bescheids vom 29.11.2021 nicht unmittelbar, trägt jedoch zu der vom Landratsamt selbst geschaffenen verworrenen Rechtslage bei, die im Rahmen der Ermessensausübung zu berücksichtigen ist.

189 **d) Zwischenergebnis**

191 Der Bescheid vom 8.11.2021 ist nichtig. Das Landratsamt hätte anstelle der Rücknahme der ausländischen Fahrerlaubnis von vornherein das Instrument des § 28 Abs. 4 S. 2 FeV wählen müssen, das allein die Nichtberechtigung im Inland betrifft und nicht in ausländische Hoheitsrechte eingreift.

193 **IV. Verletzung der A in eigenen Rechten**

Der rechtswidrige Bescheid vom 29.11.2021 verletzt A in ihren Rechten aus Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit) sowie in ihrer durch § 28 Abs. 1 FeV grundsätzlich gewährleisteten Berechtigung, mit ihrer tschechischen Fahrerlaubnis im Inland Kraftfahrzeuge zu führen.

V. Zwischenergebnis zur Begründetheit

Die Anfechtungsklage ist begründet.

C. Hilfsgutachtliche Erwägungen: Rechtmäßigkeit einer Feststellung nach § 28 Abs. 4 S. 2 FeV bei aktueller Sachlage

Selbst wenn man die aufschiebend bedingte Konstruktion für zulässig erachtet oder auf die aktuelle Sachlage nach Bedingungseintritt abstellt, wäre der Bescheid vom 29.11.2021 nunmehr – nach Vorliegen der unbestreitbaren Informationen – grundsätzlich von § 28 Abs. 4 S. 2 FeV gedeckt.

Allerdings wäre auch in diesem Fall zu prüfen, ob das Landratsamt sein Ermessen fehlerfrei ausgeübt hat. Dabei wären insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:

1. **Vertrauensschutz und Verhältnismäßigkeit**: A hat auf die Gültigkeit ihrer tschechischen Fahrerlaubnis vertraut. Die Feststellung der fehlenden Berechtigung nach § 28 Abs. 4 S. 2 FeV ist jedoch eine zwingende gesetzliche Folge, wenn die Voraussetzungen des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV vorliegen. Die Norm dient der Verhinderung von "Führerscheintourismus" und ist als solche von der Rechtsordnung gewollt.

2. **Vorheriger Erlass des nichtigen Bescheids**: Der Erlass des nichtigen Bescheids vom 8.11.2021 und die dadurch geschaffene verworrene Rechtslage könnten einen Ermessensfehler auch hinsichtlich des Bescheids vom 29.11.2021 begründen. Die Behörde hätte A diese Verwirrung ersparen müssen.

3. **Gesamtwürdigung**: Auch bei isolierter Betrachtung des Bescheids vom 29.11.2021 auf der nunmehr gegebenen Tatsachengrundlage wäre eine Klage möglicherweise unbegründet, da die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Feststellung der fehlenden Berechtigung im Inland die gesetzlich vorgesehene Rechtsfolge ist. Die Ermessensfehler bei der ursprünglichen Ausgestaltung des Bescheids wären dann jedoch durch den späteren Bedingungseintritt und die damit verbundene Klarstellung der Rechtslage überholt.

D. Gesamtergebnis

Die Klage der A gegen den Bescheid vom 29.11.2021 ist zulässig und begründet. Der Bescheid ist rechtswidrig und verletzt A in ihren Rechten.

Die Rechtswidrigkeit ergibt sich aus der unzulässigen aufschiebenden Bedingung, die dem Zweck des § 28 Abs. 4 S. 2 FeV widerspricht, Rechtssicherheit zu schaffen, und die bei Erlass des Bescheids fehlenden tatbestandlichen Voraussetzungen nicht zu ersetzen vermag. Der Bedingungseintritt heilt diesen Mangel nicht.

Die Klage hat daher Aussicht auf Erfolg.

5 Musterlösung

Musterlösung

Die Klage der A hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist.

A. Sachentscheidungsvoraussetzungen

I. Verwaltungsrechtsweg

Gem. § 40 Abs. 1 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art eröffnet. Eine Streitigkeit ist öffentlich-rechtlich, wenn sie nach Maßgabe des öffentlichen Rechts zu entscheiden ist. Dies richtet sich nach der Natur der Regelung bzw. des Rechtsverhältnisses, aus dem der Klageanspruch hergeleitet wird. Öffentlich-rechtlich sind dabei diejenigen Regelungen bzw. Rechtsverhältnisse, welche einen Träger öffentlicher Gewalt gerade als solchen berechtigen oder verpflichten. Streitentscheidende Normen sind hier solche der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (im Folgenden: FeV), insbesondere wird die streitgegenständliche Feststellung nach § 28 Abs. 4 S. 2 FeV von der Fahrerlaubnisbehörde als einem Träger hoheitlicher Gewalt getroffen. Diese Normen sind damit solche des öffentlichen Rechts, so dass – mangels abdrängender Sonderzuweisung – der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist.

II. Statthafte Klageart

Die statthafte Klageart richtet sich nach dem Rechtsschutzziel der Klägerin, § 88 VwGO. A begehrt die Aufhebung des Bescheids vom 29.11.2021, sie begehrt damit die Aufhebung eines Verwaltungsakts. Statthafte Klageart ist daher die Anfechtungsklage, § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO.

III. Klagebefugnis

Um klagebefugt zu sein, muss A geltend machen, in ihren Rechten verletzt zu sein, § 42 Abs. 2 VwGO. Geltend gemacht ist die Verletzung, wenn sie nach dem Sachvortrag der Klägerin zumindest als möglich erscheint (sog. Möglichkeitstheorie). Nach As Vortrag ist es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass sie durch den angegriffenen Bescheid in ihrem aus ihrer Fahrerlaubnis folgenden Recht verletzt ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Jedenfalls ist in Anbetracht des Umstands, dass A Adressatin des angegriffenen Bescheids ist, eine Verletzung der A in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG, möglich. A ist daher klagebefugt.

IV. Vorverfahren

Das nach § 68 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 VwGO erforderliche Vorverfahren hat A erfolglos durchgeführt.

V. Klagegegner

Richtiger Beklagter ist gem. § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO das Land Baden-Württemberg.

VI. Beteiligungs- und Prozessfähigkeit

A ist beteiligungsfähig gem. § 61 Nr. 1 Alt. 1 VwGO und prozessfähig gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Die Beteiligungsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg als Gebietskörperschaft folgt aus § 61 Nr. 1 Alt. 2 VwGO, im Prozess wird es gem. § 62 Abs. 3 VwGO vertreten.

VII. Zuständiges Gericht

Das Verwaltungsgericht ist nach § 45 VwGO sachlich zuständig, die örtliche Zuständigkeit ist zu unterstellen.

VIII. Frist

Die Klage müsste innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids erhoben worden sein, § 74 Abs. 1 S. 1 VwGO. Bei schriftlicher Klageerhebung (§ 81 Abs. 1 S. 1 VwGO) ist die Klage mit Eingang des Klageschriftsatzes beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben.

1. Fristversäumung

Der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums wurde der A am 3.3.2022 zugestellt. Nach § 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 222 Abs. 1 ZPO, § 187 Abs. 1 BGB begann die Klagefrist damit am 4.3.2022 zu laufen.

Hinweis: Im Fall ist von einer Zustellung des Widerspruchsbescheids mittels Postzustellungsurkunde auszugehen, § 73 Abs. 3 S. 2 VwGO i.V.m. § 3 VwZG. Anderenfalls, z.B. für die Zustellung mittels Einschreiben (§ 4 VwZG), wären zusätzliche Informationen im Sachverhalt nötig gewesen (wegen § 4 Abs. 2 S. 2 VwZG

nämlich der Zeitpunkt der Aufgabe des Widerspruchsbescheids zur Post, um die Drei-Tages-Fiktion berechnen zu können). Bei der Zustellung mittels Postzustellungsurkunde wird die Zustellung im Zeitpunkt der Übergabe wirksam. Insofern ist der Hinweis im Sachverhalt, dass am 3. März „zugestellt wird“ zu verstehen und darf in diesem Fall auch „wörtlich“ genommen werden. Ein (genaueres) Eingehen auf die Vorschriften des VwZG war vor diesem Hintergrund nicht verlangt. Nach § 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 222 Abs. 1 ZPO, § 188 Abs. 1 BGB wäre sie eigentlich mit Ablauf des 3.4.2022 geendet. Der 3.4.2022 war jedoch ein Sonntag, weswegen die Klagefrist nach § 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 222 Abs. 2 ZPO mit Ablauf des 4.4.2022 endete. M hat die Klageschrift allerdings erst am 5.4.2022 beim Verwaltungsgericht in den Briefkasten geworfen, die Klage wurde damit erst nach Ablauf der Klagefrist erhoben.

2. Wiedereinsetzung

Möglicherweise ist A jedoch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, § 60 Abs. 1 VwGO. Dazu müsste ein Wiedereinsetzungsgrund gegeben sein und A müsste die sie treffenden Anforderungen an das Verfahren der Wiedereinsetzung eingehalten haben.

a) Wiedereinsetzungsgrund

Ein Wiedereinsetzungsgrund ist gegeben, wenn A eine gesetzliche Frist versäumt hat, dies ohne ihr Verschulden erfolgte und der unverschuldete Umstand kausal für die Fristversäumung war (vgl. § 60 Abs. 1 VwGO).

aa) Fristversäumung

A müsste verhindert gewesen sein, eine gesetzliche Frist einzuhalten, § 60 Abs. 1 VwGO. Gesetzliche Fristen sind Zeiträume für die Vornahme von Prozesshandlungen, die kraft abstrakt-genereller Regelung nach Eintritt eines bestimmten Ereignisses zu laufen beginnen. Verhindert zur Fristeinhaltung ist, wer die Frist tatsächlich versäumt hat und zwar infolge einer Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Fristeinhaltung – in Abgrenzung von einer freiwilligen Entscheidung zur Nicht-Einhaltung. Die Klagefrist des § 74 Abs. 1 VwGO knüpft die Vornahme der Klageerhebung abstrakt-generell an die Zustellung des Widerspruchsbescheids als fristauslösendes Ereignis und ist damit eine gesetzliche Frist. A hat diese Frist tatsächlich versäumt (siehe oben VIII. 1.). A hatte ihre Rechtsanwältin R mit der Klageerhebung betraut. Dass es hier kanzleiintern zu Verzögerungen dadurch gekommen ist, dass M den Einwurf der Klageschrift beim Verwaltungsgericht vergessen hatte, war A unbekannt, ein persönliches Eingreifen der A war aufgrund dieser Unkenntnis unmöglich. A war daher zur Fristeinhaltung verhindert.

Hinweis: Denkbar wäre auch, das Vergessen des M als Hinderungsgrund anzunehmen. Dann müsste allerdings hier bereits – und nicht erst im Rahmen der Prüfung des Verschuldens – thematisiert werden, inwiefern und inwieweit das Vergessen des M der A zurechenbar ist bzw. eine Unmöglichkeit der A zur Fristeinhaltung begründet.

bb) Ohne Verschulden

Die Fristversäumung dürfte nicht auf einem Verschulden der A beruhen. Dieses „Verschulden gegen sich selbst“ bezieht sich auf eine Obliegenheit und diese Obliegenheit ist verletzt, wenn der Beteiligte vorsätzlich oder fahrlässig gegen seine eigenen Interessen handelt. Danach ist eine Fristversäumung unverschuldet, wenn dem Betroffenen nach den gesamten Umständen kein Vorwurf daraus zu machen ist, dass er die Frist versäumt hat, ihm also die Einhaltung der Frist nicht zumutbar war.

(1) Eigenes Verschulden der A

In Anwendung dieser Grundsätze ist davon auszugehen, dass A durch rechtzeitige Übergabe der Angelegenheit mit der Bitte um Klageerhebung an ihre Rechtsanwältin R und damit mit dem Auftrag an R, ihre Interessen gerichtlich wahrzunehmen, ihrer Obliegenheit genügt hat.

(2) Zurechenbares Vertreterverschulden

Dem Verschulden eines Beteiligten steht allerdings das Verschulden eines Bevollmächtigten gleich, § 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 85 Abs. 2 ZPO. Bevollmächtigte der A ist R. In Rede steht hier allerdings das Vergessen und damit ein Verschulden des M, also eines Erfüllungsgehilfen, dessen sich R bedient hat. Mangels einer prozessrechtlichen Vorschrift, die dem § 278 BGB über die Haftung für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen entspricht, ist ein Verschulden von Hilfspersonen – und damit auch das Verschulden des M – weder der Anwältin noch ihrer Mandantin zuzurechnen. R könnte jedoch ein eigenes Verschulden in Gestalt eines Organisationsverschuldens zur Last fallen, das A über § 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen wäre. Das wäre etwa der Fall, wenn R bei der Auswahl, Ausbildung, Erprobung und Überwachung des M bei der Ausführung seiner Tätigkeiten ein Versäumnis zur Last gefallen wäre. Beruht eine Fristversäumung jedoch auf dem Verschulden eines sonst zuverlässigen Büroangestellten, ohne dass

ein Organisationsmangel mitursächlich war, handelt die Rechtsanwältin ohne Schuld. R hat M bestens mit dem kanzleiinternen Fristenkontrollsystem vertraut gemacht, M hat noch nie eine Frist versäumt und R hat am Tag nach Übergabe des Schriftsatzes an M kontrolliert, dass der Schriftsatz im kanzleiinternen Postausgangsfach lag, und M auch noch einmal auf die Bedeutung des rechtzeitigen Einwurfs hingewiesen. Von einer hinreichenden Auswahl, Ausbildung, Erprobung und Überwachung des M durch R ist daher auszugehen. Es handelt sich somit um ein nicht zurechenbares Verschulden des sonst zuverlässigen Büroangestellten M.

(3) Zwischenergebnis

A fällt somit weder ein eigenes noch ein ihr zurechenbares Vertreterverschulden zur Last.

cc) Kausalität

Die Fristversäumung muss zudem gerade auf dem unverschuldeten Umstand beruhen. Die hier erforderliche adäquate Kausalität ist gegeben, wenn der Beteiligte oder sein Vertreter die Frist nach dem gewöhnlichen Verlauf gewahrt hätte, falls der unverschuldete Umstand nicht eingetreten wäre. Hätte M nicht vergessen, die Klageschrift spätestens am 1.4.2022 in den Briefkasten des Verwaltungsgerichts zu werfen, wäre die Frist gewahrt gewesen. Der unverschuldete Umstand war also für die Fristversäumung kausal.

b) Wiedereinsetzungsverfahren

A fällt somit weder ein eigenes noch ein ihr zurechenbares Vertreterverschulden zur Last.

aa) Antrag

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erfolgt grundsätzlich nur auf Antrag, § 60 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 VwGO. Ein solcher Antrag ist hier nicht ersichtlich, insbesondere geht aus dem Schreiben der R, das am 12.4.2022 beim Verwaltungsgericht eingeht, nicht hervor, dass sie einen solchen Antrag stellen möchte. Vielmehr schildert sie in diesem Schreiben lediglich die Umstände der Fristversäumung. Allerdings kann die Wiedereinsetzung auch gewährt werden, wenn die versäumte Rechtshandlung innerhalb der Frist für den Wiedereinsetzungsantrag nachgeholt worden ist, § 60 Abs. 2 S. 4 VwGO. Das „kann“ ist hier nicht Anzeichen für gerichtliches Ermessen, sondern drückt lediglich die gerichtliche Befugnis zur Gewährung der Wiedereinsetzung aus. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, muss das Gericht daher auch ohne Vorliegen eines Antrags die Wiedereinsetzung gewähren (vgl. § 60 Abs. 1 VwGO: „[…] ist […] zu gewähren“ [Hervorhebung nicht im Original]). Die versäumte Rechtshandlung ist hier die Klageerhebung, die am 5.4.2022 und damit noch am selben Tag, an dem M sein Vergessen bemerkt hat und damit das für die Fristversäumung kausale Hindernis beseitigt hat, erfolgt ist. Die Klageerhebung erfolgte damit innerhalb der zweiwöchigen Antragsfrist des § 60 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 VwGO.

bb) Glaubhaftmachung

A ist daher Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, wenn sie auch die Tatsachen glaubhaft gemacht hat, die die Wiedereinsetzung begründen, § 60 Abs. 2 S. 2 VwGO. Zur Glaubhaftmachung kann sich der Wiedereinsetzung Erstrebende aller präsenten Beweismittel bedienen (vgl. § 173 S. 1 ZPO i.V.m. § 294 ZPO), insbesondere können Rechtsanwälte Vorgänge, die ihre eigene Tätigkeit oder Wahrnehmung betreffen, auch anwaltlich versichern. Hier hat R die Umstände, die zur Fristversäumung geführt haben und A nicht als Verschulden zuzurechnen sind, in ihrem Schreiben, das beim Verwaltungsgericht am 12.4.2022 eingegangen ist, anwaltlich versichert und damit glaubhaft gemacht.

c) Zwischenergebnis

Die Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung der A in den vorigen Stand sind damit gegeben. A ist daher Wiedereinsetzung in den Stand vor Versäumung der Klagefrist zu gewähren und die Klagefrist ist durch Eingang der Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg am 5.4.2022 als gewahrt anzusehen.

IX. Ergebnis

Die Klage ist zulässig.

B. Begründetheit

Die Klage ist begründet, soweit der Bescheid des Landratsamts vom 29.11.2021 rechtswidrig und A dadurch in ihren Rechten verletzt ist, § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO. Rechtswidrig ist der Bescheid, soweit er nicht auf einer Ermächtigungsgrundlage beruht oder formelle oder materielle Fehler aufweist.

I. Ermächtigungsgrundlage

Taugliche Ermächtigungsgrundlage für die Feststellung der fehlenden Berechtigung der A, unter Gebrauchmachen ihrer in der Tschechischen Republik erworbenen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen, ist § 28 Abs. 4 S. 2 i.V.m. S. 1 FeV.

II. Formelle Rechtswidrigkeit

1. Zuständigkeit

Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landratsamts ist zu unterstellen.

2. Verfahren

Verfahrensfehler sind nicht ersichtlich. Insbesondere bezog sich die Aufforderung zur Stellungnahme, die das Landratsamt der A durch Schreiben im Herbst 2021 eingeräumt hat, auch auf die Umstände für die Feststellung der fehlenden Berechtigung zum Führen eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland. A wurde somit die Gelegenheit gegeben, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern, sie wurde somit nach § 28 Abs. 1 LVwVfG angehört.

3. Form

Auch sind keine Formfehler ersichtlich.

4. Zwischenergebnis

Der Verwaltungsakt ist damit formell rechtmäßig.

III. Materielle Rechtswidrigkeit

Die Feststellung ist rechtswidrig, soweit die Tatbestandsvoraussetzungen des § 28 Abs. 4 S. 2 i.V.m. S. 1 FeV nicht gegeben sind (1.) oder das Landratsamt sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat (2.).

1. Tatbestandsvoraussetzungen

Nach § 28 Abs. 4 S. 2 FeV müsste einer der Fälle des § 28 Abs. 4 S. 1 FeV vorliegen, damit ein feststellender Verwaltungsakt über die fehlende Berechtigung erlassen werden dürfte. Klärungsbedürftig ist hier zweierlei: zum einen muss sich die Feststellung auf eine – fehlende – Berechtigung nach § 28 Abs. 1 FeV beziehen, zum anderen muss einer der in § 28 Abs. 4 Nrn. 1–9 FeV vertypten Tatbestände vorliegen.

a) A als Inhaberin einer gültigen EU-Fahrerlaubnis und Wohnsitz in Deutschland

A müsste Inhaberin einer gültigen EU-Fahrerlaubnis sein und ihren Wohnsitz in Deutschland haben, woran § 28 Abs. 1 FeV grundsätzlich die Berechtigung anknüpft, auch in Deutschland im Umfang der jeweiligen Berechtigung Kraftfahrzeuge führen zu dürfen. A wohnt wegen familiärer und beruflicher Bindungen für gewöhnlich 320 Tage im Jahr in der Gemeinde K und hat demzufolge ihren Wohnsitz nach § 28 Abs. 1 S. 1 FeV i.V.m. § 7 Abs. 1 S. 2 FeV in Deutschland. Fraglich ist allerdings, ob sie über eine gültige EU-Fahrerlaubnis verfügt. Zwar wurde ihr eine solche am 3.9.2021 durch die zuständige tschechische Behörde in Prag erteilt. Diese Fahrerlaubnis könnte jedoch infolge des Bescheids des Landratsamts vom 8.11.2021 ihre Rechtswirkungen verloren haben (vgl. § 43 Abs. 2 Var. 1 LVwVfG) mit der Folge, dass A nunmehr über keine gültige EU-Fahrerlaubnis mehr verfügt. Dies setzt allerdings voraus, dass dieser Verwaltungsakt seinerseits A gegenüber wirksam geworden ist (vgl. § 43 Abs. 1, Abs. 3 LVwVfG) und so die gültig erteilte EU-Fahrerlaubnis beseitigen konnte. Dafür muss der Verwaltungsakt A bekanntgegeben worden sein (§ 43 Abs. 1 LVwVfG) und darf nicht nichtig sein (§ 43 Abs. 3 LVwVfG).

Hinweis: Die folgende Prüfung hat sich auf die Prüfung der Wirksamkeit dieses Rücknahmeverwaltungsakts zu beschränken, wobei insbesondere die Frage der Nichtigkeit klärungsbedürftig ist. Systematisch fehlerhaft wäre es hingegen, hier die Rechtswidrigkeit dieses Bescheids zu prüfen. Denn selbst im Falle „bloßer“ Rechtswidrigkeit würde der Verwaltungsakt die EU-Fahrerlaubnis der A wirksam beseitigen und würde es damit an der betreffenden Tatbestandsvoraussetzung für den feststellenden Verwaltungsakt fehlen. Zudem wäre der Rücknahmeverwaltungsakt – sofern er wirksam erlassen wurde – mittlerweile in Bestandskraft erwachsen (die Widerspruchsfrist des § 70 Abs. 1 S. 1 VwGO ist mittlerweile abgelaufen) und würde dementsprechend eine für das Gericht bindende Tatbestandswirkung entfalten. Das Gericht müsste daher die durch den Rücknahmeverwaltungsakt bewirkten Rechtsfolgen als Tatbestand zugrunde legen und dementsprechend davon ausgehen, dass die EU-Fahrerlaubnis der A nicht mehr besteht. Dementsprechend spielt es für die Prüfung keine Rolle, dass die Vorschriften zur Entziehung der Fahrerlaubnis wegen fehlender Befähigung (hierzu zählt es auch, wenn die theoretische Fahrerlaubnisprüfung nicht absolviert wurde) nach der FeV die verwaltungsverfahrensgesetzliche Vorschrift zur Rücknahme – entgegen der Annahme des Landratsamts – vollumfänglich verdrängen. Denn auch wenn das Landratsamt daher mit § 48 LVwVfG eine nicht einschlägige Ermächtigungsgrundlage gewählt hat, begründet dieser Fehler keine Nichtigkeit, sondern „bloß“ die Rechtswidrigkeit des Rücknahmeverwaltungsakts.

Hinweis: Die Frage der Wirksamkeit des Rücknahmeverwaltungsakts kann alternativ auch bereits in der Zulässigkeitsprüfung im Prüfungspunkt „Rechtsschutzbedürfnis“ vorgenommen werden. Das Rechtsschutzbedürfnis fehlt, wenn die Klage aussichtslos ist, die Klägerin also das von ihr verfolgte Ziel mit der Klage nicht erreichen kann. Ihr Ziel, von ihrer tschechischen Fahrerlaubnis auch in Deutschland Gebrauch machen zu dürfen, kann A nämlich mit ihrer gegen den Feststellungsbescheid gerichteten Klage nicht erreichen, wenn diese Fahrerlaubnis durch den Rücknahmeverwaltungsakt bereits ihre Rechtswirkung verloren hat (und bestandskräftig geworden ist). Da hierfür aber eine ausführlichere Prüfung der Wirksamkeit des Rücknahmeverwaltungsakts erforderlich ist (siehe im Folgenden), durch den Prüfungspunkt „Rechtsschutzbedürfnis“ grundsätzlich aber nur klare Fälle ausgesiebt werden sollen, erscheint es naheliegender, die entsprechende Prüfung erst hier – in der Begründetheit – vorzunehmen.

aa) Bekanntgabe des Rücknahmeverwaltungsakts

Der Verwaltungsakt ist A am 11.11.2021 zugegangen und wurde ihr somit bekanntgegeben.

Hinweis: Auf den genauen Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit auf die Erörterung der Drei-Tage-Fiktion des § 41 Abs. 2 S. 1 LVwVfG kommt es hier nicht an.

bb) Nichtigkeit des Rücknahmeverwaltungsakts

Der Verwaltungsakt könnte jedoch nichtig i.S.v. § 44 LVwVfG und infolgedessen unwirksam sein, § 43 Abs. 3 LVwVfG.

(1) Kein Fall des § 44 Abs. 3 oder Abs. 2 LVwVfG

Ein Fall des § 44 Abs. 3 LVwVfG liegt nicht vor, ebenso wenig ein Fall des § 44 Abs. 2 LVwVfG, insbesondere handelt es sich nicht um einen Fall örtlicher Unzuständigkeit i.S.v. § 44 Abs. 3 Nr. 1 LVwVfG oder § 44 Abs. 2 Nr. 3 LVwVfG. Das Landratsamt ist nämlich angesichts des Umstands, dass A ihren Wohnsitz und damit auch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde K und damit im Gebiet des Landkreises hat, nach § 48 Abs. 5 LVwVfG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 lit. a LVwVfG örtlich zuständig.

Hinweis: Da die Rücknahme einer Fahrerlaubnis nicht in der FeV geregelt ist, sondern hierfür auf die Vorschriften des LVwVfG zurückzugreifen ist, greift die Regelung des § 73 Abs. 2 S. 1 FeV hier nicht, sondern ist auf die Regelungen des LVwVfG zur örtlichen Zuständigkeit zurückzugreifen.

(2) Überschreitung der Verbandskompetenz als Fehler i.S.v. § 44 Abs. 1 LVwVfG

Der Verwaltungsakt könnte jedoch an einem besonders schwerwiegenden und offensichtlichen Fehler i.S.v. § 44 Abs. 1 LVwVfG leiden. Ein Fehler ist besonders schwerwiegend, wenn er schlechterdings unerträglich, d.h. mit tragenden Verfassungsprinzipien oder der Rechtsordnung immanenten wesentlichen Wertvorstellungen unvereinbar ist, bzw. wenn durch ihn die an eine ordnungsgemäße Verwaltung zu stellenden Anforderungen in so erheblichem Maße verletzt werden, dass von niemandem erwartet werden kann, den Verwaltungsakt als verbindlich anzusehen. Offensichtlich ist ein Fehler, wenn er einem unvoreingenommenen verständigen Beobachter ohne weiteres erkennbar ist und die Fehlerhaftigkeit dem Verwaltungsakt dementsprechend „auf die Stirn geschrieben“ ist. Als solcher Fehler kommt hier das Überschreiten der Verbandskompetenz in Betracht. Die Verbandskompetenz betrifft die Kompetenzabgrenzung zwischen verschiedenen selbständigen Rechtsträgern, z.B. zwischen Bund und Land, aber auch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und ausländischen Staaten. Im Ausgangspunkt handelt es sich um die durch eine tschechische Behörde erteilte EU-Fahrerlaubnis, die aufgrund der in § 28 Abs. 1 S. 1 FeV angeordneten Wirkungserstreckung – Fahrerlaubnis als im Einzelfall erfolgende Aufhebung des präventiven Verbots, im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug zu führen – auch für Deutschland zum Führen eines Kraftfahrzeugs berechtigt. Aufgrund des völkerrechtlichen Territorialitätsprinzips ist Staaten die Aufhebung von Rechtsakten anderer Staaten verboten, es sei denn, dies ist durch zwischenstaatliche Vereinbarungen oder aufgrund von Rechtsakten der Europäischen Union ausnahmsweise zugelassen. In diesem Sinne kommt grundsätzlich nur dem jeweiligen Erlassstaat die Befugnis zur Aufhebung der durch seine eigenen Behörden erlassenen Rechtsakte zu, Behörden anderer Staaten fehlt es hingegen an der Verbandskompetenz. Das Landratsamt hat eine Rücknahme der Fahrerlaubnis der A nicht nur mit Wirkung für Deutschland, sondern „insgesamt“ und damit auch in Bezug auf die tschechische Erteilung verfügt. Es geht ihr gerade auch um die Beseitigung der von der zuständigen tschechischen Behörde erteilten Fahrerlaubnis.

Hinweis: Aus diesem Grund scheidet auch eine u.U. anzudenkende Umdeutung (§ 47 LVwVfG) des Rücknahmeverwaltungsakts in eine Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 46 Abs. 4 S. 1, Abs. 5 FeV oder in eine Feststellung der fehlenden Berechtigung nach § 28 Abs. 4 S. 2 i.V.m. S. 1 FeV aus. Denn sowohl die Fahrerlaubnisentziehung als auch die Feststellung der fehlenden Berechtigung ist in ihren Rechtswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt (§ 46 Abs. 5 FeV bzw. § 28 Abs. 4 S. 2 i.V.m. S. 1 FeV), dem Landratsamt geht es hingegen explizit um die Aufhebung der tschechischen Fahrerlaubnis. Der

Rücknahmeverwaltungsakt ist daher nicht i.S.v. § 47 Abs. 1 LVwVfG „auf das gleiche Ziel“, sondern auf ein weitergehendes Ziel gerichtet, was die Umdeutung ausschließt. Damit hat das Landratsamt in die Verbandskompetenz der Tschechischen Republik übergegriffen und somit die Verbandskompetenz des Landes Baden-Württemberg wie auch der Bundesrepublik Deutschland insgesamt überschritten. Würde ein solcher Verwaltungsakt Wirksamkeit für sich beanspruchen können, wäre der zwischenstaatliche Rechtsverkehr erheblichen Einschränkungen unterworfen. Grundanforderung an eine ordnungsgemäße Verwaltung ist, dass sie nicht in Kompetenzbereiche anderer Staaten übergreift. Der Fehler ist daher schwerwiegend. Dass das Landratsamt eine tschechische Fahrerlaubnis aufhebt und so in die Verbandskompetenz der tschechischen Republik übergreift, ist auch ohne Weiteres ersichtlich und dem Rücknahmeverwaltungsakt demzufolge „auf die Stirn geschrieben“. Der Fehler ist somit auch offensichtlich.

(3) Zwischenergebnis

Der Rücknahmeverwaltungsakt des Landratsamts vom 8.11.2021 ist damit nach § 44 Abs. 1 LVwVfG nichtig, ihm kommt daher keine Wirksamkeit zu, § 43 Abs. 3 LVwVfG. Die durch die tschechische Behörde gültig erteilte EU-Fahrerlaubnis der A hat somit nicht durch diesen Rücknahmeverwaltungsakt ihre Gültigkeit verloren. A verfügt damit über eine gültige EU-Fahrerlaubnis.

b) Vorliegen eines vertypten Tatbestands gem. § 28 Abs. 4 Nrn. 1–9 FeV

Es müsste einer der in § 28 Abs. 4 Nrn. 1–9 FeV vertypten Tatbestände vorliegen. In Betracht kommt hier die Nr. 2. A hatte am 3.9.2021 ihren Wohnsitz in der Gemeinde K, also in Deutschland und damit im Inland im Sinne der Vorschrift. Relevant für den Erlass des feststellenden Verwaltungsakts ist dies – wie Nr. 2 ausdrücklich festschreibt – allerdings nur, wenn sich dies aus dem Führerschein oder aus vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührender unbestreitbarer Informationen ergibt. Dass dies bereits aus dem Führerschein hervorgeht, ist nicht ersichtlich. Es könnten jedoch „vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührende unbestreitbare Informationen“ hierzu vorliegen. Mit Behördenschreiben, das am 2.5.2022 beim Landratsamt eingegangen ist, hat die tschechische Ausstellungsbehörde bestätigt, dass A auf allen Formularen zur Beantragung der Fahrerlaubnis „79199 K“ angegeben habe und dass sie für gewöhnlich 320 Tage im Jahr in Deutschland verbringe.

aa) Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für die Sachlage

Fraglich ist jedoch, ob diese Mitteilung von Relevanz für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts ist. Die Mitteilung ist dem Landratsamt nämlich am 2.5.2022 und damit erst nach Erlass des Verwaltungsakts vom 29.11.2021 zugegangen. Im Zeitpunkt des Erlasses des Verwaltungsakts lagen vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührende unbestreitbare Informationen dementsprechend noch nicht vor. Entscheidend ist vor diesem Hintergrund darauf abzustellen, welcher Zeitpunkt für die gerichtliche Beurteilung der Sachlage (hier: der Tatsachen, die Grundlage des Verwaltungsakts sind) maßgeblich ist. Die Frage nach dem maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt ist dabei nicht aus dem Verwaltungsprozessrecht, sondern aus dem materiellen Recht zu beantworten, das nicht nur die tatbestandlichen Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage normiert, sondern dem auch die Antwort auf die Frage zu entnehmen ist, zu welchem Zeitpunkt diese Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die Auslegung des materiellen Rechts ergibt dabei, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen in der Anfechtungskonstellation regelmäßig im Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, also im Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids gegeben sein müssen. Änderungen der Sachlage, die sich erst nach Erlass des Widerspruchsbescheids ergeben, sind dann dementsprechend für die gerichtliche Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts außer Betracht zu lassen. Dies ergibt sich daraus, dass bei der Anfechtungsklage die Kontrolle der behördlichen Tätigkeit im Vordergrund steht, die Behörde ja aber nur diejenigen Tatsachen berücksichtigen kann, die im Zeitpunkt ihrer letzten Entscheidung vorliegen. Zwar ergibt sich durch Auslegung des jeweiligen Fachrechts für manche Rechtsbereiche eine Abweichung von diesem Regelfall mit der Folge, dass der Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung den maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt darstellt. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, die eine solche Auslegung für den Fall der Feststellung der fehlenden Berechtigung nach § 28 Abs. 4 S. 1 FeV nahelegen würden. Im Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids als maßgeblichem Zeitpunkt für die Beurteilung der Sachlage gab es damit keine „vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührenden unbestreitbaren Informationen“ dazu, dass der Wohnsitz der A zum Zeitpunkt der Ausstellung der Fahrerlaubnis in Deutschland gelegen hat.

bb) Bedingung als Nebenbestimmung zur Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts

Allerdings sieht das Landratsamt die Feststellung ja gerade nur für den Fall vor, dass solche vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührenden unbestreitbaren Informationen noch eintreffen. In diesem Sinne wäre es dann gar nicht erforderlich, dass diese Tatbestandsvoraussetzung schon im Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit der äußeren Wirksamkeit des Verwaltungsakts vorgelegen hat, da und wenn die innere Wirksamkeit

des Verwaltungsakts gerade erst dann eintreten soll, sofern und sobald diese Tatbestandsvoraussetzung gegeben ist. Bei der Bestimmung „für den Fall, dass“ könnte es sich um eine Nebenbestimmung i.S.v. § 36 LVwVfG handeln. Fraglich ist, ob diese Bestimmung so als Nebenbestimmung getroffen werden durfte.

(1) Ermächtigungsgrundlage Nebenbestimmung

Als Ermächtigungsgrundlage kommt hier die allgemeine Vorschrift des § 36 LVwVfG in Betracht. Zwar sind mit Auflagen (§§ 23 Abs. 2 S. 1, 46 Abs. 2 FeV) auch in der FeV Nebenbestimmungen vorgesehen. Diese beziehen sich jedoch auf die Fahrerlaubniserteilung oder auf die Entziehung der Fahrerlaubnis, nicht hingegen auf die Feststellung einer fehlenden Berechtigung i.S.v. § 28 Abs. 4 S. 2 FeV. Dementsprechend kann auf die allgemeine Vorschrift des § 36 LVwVfG zurückgegriffen werden.

Hinweis: Da im Bearbeitungshinweis auf die beiden Vorschriften der §§ 23 Abs. 2 S. 1, 46 Abs. 2 FeV nicht gesondert hingewiesen wurde, kann nicht erwartet werden, dass Bearbeiter*innen das Verhältnis von § 36 LVwVfG zu diesen leges speciales erörtern. Angesichts dessen, dass es sich bei der Feststellung nach § 28 Abs. 4 S. 2 FeV um einen Ermessensverwaltungsakt handelt („kann“), ist konkret die Vorschrift des § 36 Abs. 2 LVwVfG einschlägig.

(2) Formelle Rechtswidrigkeit

Die Zuständigkeit zum Erlass einer Nebenbestimmung folgt derjenigen für den Hauptverwaltungsakt, die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landratsamts ist daher auch hier zu unterstellen. Die Gelegenheit der A zur Stellungnahme bezog sich auch auf die „vorsorglich“ zu erlassende Feststellung der fehlenden Berechtigung, in Deutschland von ihrer Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Anhörung auch auf die Nebenbestimmung erstreckt und damit den Anforderungen des § 28 Abs. 1 LVwVfG genügt worden ist. Auch abgesehen hiervon sind weder Verfahrensnoch Formfehler ersichtlich.

(3) Materielle Rechtswidrigkeit

Die Bestimmung „für den Fall, dass“ könnte materiell rechtswidrig sein.

(a) Art der Nebenbestimmung

Zunächst einmal ist fraglich, ob es sich hierbei überhaupt um eine Nebenbestimmung und wenn ja, um welche handelt. In Betracht kommt hier eine Einstufung als aufschiebende Bedingung i.S.v. § 36 Abs. 2 Nr. 2 Var. 1 LVwVfG. Eine aufschiebende Bedingung macht den Eintritt einer – hier im Fall – Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses abhängig. Ein Ereignis ist ungewiss, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Verwaltungsakts vernünftige Zweifel daran bestehen können, ob es überhaupt eintreten wird, wenn also der Eintritt des Ereignisses nicht hinreichend sicher ist. Hierbei kommt es auf die Vorstellungen der Behörde an. In Anbetracht der Erfahrungen des Landratsamts mit tschechischen Fahrerlaubnisbehörden in den letzten Jahren war aus seiner Sicht unsicher, ob die tschechische Behörde überhaupt antworten würde und wenn ja, ob sie die gewünschten Informationen überhaupt zur Verfügung stellen würde. Dementsprechend waren aus ihrer Sicht vernünftige Zweifel daran begründet, dass die tschechische Behörde die entsprechenden Informationen liefern würde, und ist das in Bezug genommene Ereignis damit ein ungewisses gewesen. Bei der Bestimmung handelt es sich damit um eine Bedingung i.S.v. § 36 Abs. 2 Nr. 2 Var. 1 LVwVfG.

(b) Ermessensfehler

Der Erlass des Verwaltungsakts mit einer solchen Bedingung könnte allerdings ermessensfehlerhaft gewesen sein. In Betracht kommt eine Überschreitung der Grenzen des Ermessens, § 114 S. 1 Var. 1 VwGO. Eine solche liegt vor, wenn die Behörde eine Rechtsfolge trifft, die außerhalb des Ermessensrahmens liegt. Die Bedingung macht hier den Zugang unbestreitbarer Informationen durch die tschechische Fahrerlaubnisbehörde über den Wohnsitz der A zur Voraussetzung des Eintritts der inneren Wirksamkeit des Verwaltungsakts. Sie verknüpft so den Zeitpunkt, in dem diese Tatbestandsvoraussetzung vorliegt, mit dem Zeitpunkt, in dem die innere Wirksamkeit des Verwaltungsakts eintreten soll, und dient so der Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen des vom Landratsamt erlassenen – belastenden – Verwaltungsakts. Dieser Erlass der Bedingung zur Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen des belastenden Verwaltungsakts könnte allerdings außerhalb des vom Landratsamt Gedurften gelegen haben. Grundsätzlich impliziert – zum einen – das Fachrecht, dass nur und erst dann, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Verwaltungsakts (nachweisbar) gegeben sind, ein solcher Verwaltungsakt auch erlassen werden darf. Von diesem Erfordernis macht zwar § 36 Abs. 1 Alt. 2 LVwVfG eine Ausnahme. Diese Ausnahme gilt allerdings nur für begünstigende, nicht aber für belastende Verwaltungsakte („Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht“). Zwar ist zu überlegen, ob diese Ausnahme nicht nur für Verwaltungsakte greift, auf die ein Anspruch besteht, sondern über die Wendung „unbeschadet des Absatzes 1“ in § 36 Abs. 2 LVwVfG auch

für begünstigende Ermessensverwaltungsakte – ob also auch für begünstigende Ermessensverwaltungsakte die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts durch eine Nebenbestimmung sichergestellt werden darf. Für belastende Verwaltungsakte – ob Ermessensverwaltungsakt (wie hier) oder gebundene Entscheidung – gilt dies jedenfalls nicht. Für diese verbleibt es vielmehr in Anbetracht des Vorbehalts des Gesetzes dabei, dass die Behörde nicht schon vor, sondern ausschließlich nur und erst bei Vorliegen aller von der Ermächtigungsnorm vorausgesetzten Tatbestandsmerkmale handeln darf. Dass und wenn eine Behörde gleichwohl eine Bedingung zur Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen eines belastenden Verwaltungsakts erlässt, überschreitet demgemäß ihren Ermessensrahmen und ist daher ermessensfehlerhaft. Bestätigt wird diese Auslegung – zum anderen – durch die teleologische Erwägung, dass die Behörde ihr Ermessen erst zu einem Zeitpunkt ausüben soll, in dem alle Tatbestandsvoraussetzungen für ihre Entscheidung vorliegen. Denn nur und erst, wenn der Tatbestand gegeben ist, wird das Ermessen der Behörde im konkreten Fall eröffnet. Dementsprechend muss eine fehlerfreie Ermessensentscheidung von den Verhältnissen ausgehen, die bei Vorliegen aller Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind. Auf Grundlage der vom Landratsamt gewählten Bedingungskonstruktion, die den Eintritt der inneren Wirksamkeit des Verwaltungsakts mit dem Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzung des § 28 Abs. 4 Nr. 2 FeV koppelt, wären dies die Verhältnisse im Zeitpunkt des Bedingungseintritts. Vor dem Hintergrund, dass die Dauer des Schwebezustandes, der durch eine Bedingung bewirkt wird, jedoch ungewiss ist, genauso wie die Frage, ob der Schwebezustand überhaupt enden wird (dazu oben B. III. 1. b) bb) (3) (a)), können die für die Ermessensentscheidung maßgeblichen Verhältnisse zum Zeitpunkt des Bedingungseintritts jedoch in aller Regel nicht im Vorhinein sicher prognostiziert werden. Und so konnte auch das Landratsamt weder hinreichend sicher wissen, ob die tschechischen Behörden überhaupt und – wenn ja – wann antworten würden, noch, welche ermessensrelevanten Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt gegeben sein würden. Es konnte daher bei seiner Entscheidung nicht von den Verhältnissen ausgehen, die im Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung der tschechischen Behörde vorherrschen würden bzw. vorherrschten. Das Landratsamt hätte somit nicht „vorsorglich“ die Feststellung aussprechen dürfen, dass A die Berechtigung fehle, unter Gebrauchmachen ihrer tschechischen Fahrerlaubnis in Deutschland ein Kraftfahrzeug zu führen. Dass sie es dennoch gemacht hat, stellt dementsprechend eine Ermessensüberschreitung dar. Die Bedingung ist daher rechtswidrig.

c) Zwischenergebnis

Der Tatbestand des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV lag somit im für die gerichtliche Beurteilung maßgeblichen Zeitpunkt weder vor noch durfte das Landratsamt hierüber durch die von ihm gewählte Bedingungskonstruktion hinweghelfen. Der Verwaltungsakt ist damit materiell rechtswidrig.

2. Ermessen

Mangels Vorliegens der Tatbestandsvoraussetzungen des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 FeV kommt es auf die Frage der fehlerfreien/-haften Ermessensausübung nicht mehr an. Im Übrigen sind aber auch keine weiteren – neben den die Nebenbestimmung betreffenden – Ermessensfehler ersichtlich.

IV. Subjektive Rechtsverletzung

A ist durch den Verwaltungsakt in ihrem durch die tschechische Fahrerlaubnis i.V.m. § 28 Abs. 1 S. 1 FeV gewährten Recht, in Deutschland ein Kraftfahrzeug zu führen, verletzt.

C. Ergebnis

Die Klage ist zulässig und begründet und hat daher Aussicht auf Erfolg.